

PPE « Nierlet 8 »

Rte du Nierlet 8 à 1740 Neyruz

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES

Date : mercredi 16 octobre à 17h30

Lieu : salle de conférence Gérances Giroud SA à Villars-sur-Glâne

Copropriétaires présents et représentés	Représentés par	Voix	Coeff.
BEGUELIN Valérie		1	53
CIPOLLA Pascal		1	53
DONNET Pierre-Alain et Catherine	Mme Schneider	1	95
GUGGIARI Cyril Vincent		1	53
JT Partners Immobilier	Mme Iacono	1	100
MARFURT Georg et Marie Christine	Mme Iacono	1	99
MARTIN-PURDIE Jacqueline Nicole		1	90
METTRAUX Christian et Anita		1	105
MEYER – BISCH		1	105
TOFFEL Jean-Louis et Huguette		1	148
VARCA Alexandre	L'administratrice	1	99
Total		11	1'000.00
Représentant de l'administrateur			
SCHWAB Dehline	Présidente et secrétaire		

Ordre du jour

1. Contrôle des présences	2
2. Désignation du président et secrétaire de l'assemblée.....	2
3. Approbation de l'ordre du jour	2
4. Aspects fondamentaux de la propriété par étages.....	2
5. Présentation de l'administrateur et du contrat d'administration PPE	3
6. Contrats d'entretien / équipement pour la PPE	4
7. Assurances / ECAB	6
8. Conciergerie	6
9. Fonds de rénovation ; création et attribution	7
10. Panneaux solaires photovoltaïques	7
11. Budget 2024 / Fixation des acomptes de charges	8
12. Nomination des vérificateurs aux comptes	8
13. Nomination d'un délégué ou comité d'immeuble	8
14. Fixation de la date de la prochaine assemblée.....	8
15. Divers	9

1. Contrôle des présences

Au nom de Gérances Giroud SA, Mme Schwab ouvre l'assemblée à 17h32 et souhaite la bienvenue aux copropriétaires présents.

Une liste des présences circule pour signature et les copropriétaires sont priés de vérifier l'exactitude de leurs données.

Mme Schwab précise que, selon l'art. 34 du règlement d'administration et d'utilisation (ci-après : RAU), l'assemblée peut valablement délibérer si la moitié de tous les copropriétaires, représentant au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou représentés.

7 copropriétaires sur 11 (11 voix sur 11) sont présents ou représentés totalisant un coefficient de 1000 ‰. Le quorum est ainsi atteint et l'assemblée peut valablement délibérer.

Dès lors que le quorum est atteint, l'assemblée prend en principe ses décisions à la majorité des voix émises.

Mme Schwab propose de communiquer les informations courantes (autres que les convocations) via courriel afin d'être plus efficace. Elle demande l'accord de tous les copropriétaires afin que les adresses électroniques puissent être visibles dans les échanges. **L'assemblée accepte à l'unanimité.**

2. Désignation du président et secrétaire de l'assemblée

L'assemblée nomme à l'unanimité Mme Schwab, présidente et secrétaire de l'assemblée.

3. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité par les copropriétaires présents ou représentés.

Mme Schwab précise que, selon l'art. 31 RAU, l'assemblée est convoquée dans un délai de 15 jours par courriel ou par courrier simple à chaque copropriétaire.

Si un copropriétaire veut ajouter un point à l'ordre du jour, l'administratrice demande d'en être informé au moins un mois avant l'assemblée. En effet, si un point n'est pas inscrit dans l'ordre du jour et qu'il est simplement traité lors de l'assemblée dans les « divers », aucune décision ne peut être prise ou votée à moins que la totalité des copropriétaires soient présents ou représentés.

4. Aspects fondamentaux de la propriété par étages

Il s'agit d'une présentation succincte de quelques points généraux fondamentaux relatifs à la propriété par étages (PPE).

La PPE est une structure juridique complexe. L'importance des bonnes relations entre copropriétaires d'une part, et entre copropriétaire et administratrice d'autre part, est capitale.

4.1. Aspects juridiques

Les textes juridiques fondamentaux sont :

- a) Les articles 712a ss du Code civil ;
- b) L'acte constitutif de la PPE ;
- c) Le règlement d'administration et d'utilisation, ci-après RAU

Le pouvoir suprême de la PPE est exercé par l'assemblée des copropriétaires.

L'administratrice assume la gestion de l'immeuble et la représentation de la communauté des copropriétaires.

La distinction entre parties communes et parties exclusives (ou privatives) est capitale, dans la mesure où elle détermine qui supporte les frais relatifs à l'immeuble (art. 3 à 22 RAU).

Les copropriétaires sont priés de s'adresser à l'administratrice avant d'entreprendre des travaux d'aménagement des parties exclusives, afin d'éviter tout problème. Il peut en effet arriver que les parties communes soient également touchées lors de tels travaux.

Les délibérations des assemblées des copropriétaires font l'objet d'un procès-verbal contenant :

- a) Les décisions (ex lege) ;
- b) L'essentiel de la motivation des décisions importantes ;
- c) Les diverses requêtes, propositions et principales remarques formulées.

Il est également possible que le procès-verbal d'une assemblée n'enregistre que les décisions, sans les délibérations.

4.2. Aspects financiers

Selon l'art. 23 RAU, les frais communs tels que les frais d'administration et d'indemnité versés à l'administration, les contributions de droit public et les impôts, la contribution au fonds de rénovation, les dépenses nécessitées pour l'entretien courant de l'immeuble et de sa rénovation, l'éclairage des escaliers et des locaux communs, les primes d'assurances collectives concernant l'immeuble, l'énergie électrique des installations de ventilation, les frais de chauffage et de production d'eau chaude non facturés à titre individuel, les frais d'utilisation et d'entretien de l'ascenseur.

Les contributions et avances de frais sont encaissés par Gérances Giroud. Les copropriétaires contribuent aux frais communs proportionnellement à leurs quotes-parts.

La participation financière des copropriétaires se fait sur la base d'acomptes ou d'appels de fonds en cas de nécessité. Les acomptes sont payables trimestriellement par avance.

Les frais de chauffage, de consommation d'eau et la taxe d'épuration se répartissent pour les parties communes, selon les quotes-parts des appartements et, pour les parties privées selon les compteurs individuels installés dans chaque appartement.

Le fonds de rénovation (art. 27 RAU) est alimenté par des contributions annuelles des copropriétaires proportionnelles à la valeur de leurs parts de PPE et fixées par l'assemblée des copropriétaires. Ce fonds est créé pour assurer la couverture financière des travaux importants d'entretien et de rénovation. Le sujet sera repris sous le point 10 de l'ordre du jour.

5. Présentation de l'administrateur et du contrat d'administration PPE

La société Gérances Giroud SA, fondée il y a plus de 30 ans par Mme Jacqueline Giroud, unique actionnaire, est active dans les domaines suivants : gérance d'immeubles, mises en valeur, gestion de travaux, administration de PPE, courtage et estimation d'immeubles.

Les copropriétés sont administrées depuis le site de Bulle.

Aujourd'hui le nombre de collaborateurs est d'environ 50 personnes, réparties sur les sites de Villars-sur-Glâne et Bulle.

L'équipe PPE est composée de Mme Dehline Schwab, administratrice PPE, qui traite des questions générales, de la préparation des assemblées, du suivi de l'exécution des décisions et des travaux d'entretien courant. Elle est assistée par Mme Rachel Mühlbauer. Pour les travaux plus conséquents, l'administrateur peut s'appuyer sur la société Pro-G gérée par M. André Lourenço.

Administratrice

Mme Dehline Schwab
d.schwab@gerances-giroud.ch
Tél. 026 919 16 29

Assistante PPE

Mme Rachel Mühlbauer
r.muehlbauer@gerances-giroud.ch
Tél. 026 408 95 79

En cas de problème technique, il faut contacter directement l'administrateur pendant les heures d'ouverture et en dehors, l'agence au numéro **026 408 95 65**. Un service de piquet d'urgence, uniquement d'urgence ! est à disposition. Les informations sont données à la fin du message du répondeur.

L'administratrice joindra le contrat d'administration au procès-verbal

Le contrat d'administration avec des honoraires de CHF 5'940.00 HT est accepté à l'unanimité.

6. Contrats d'entretien / équipement pour la PPE

CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR

L'immeuble est muni d'un ascenseur de la marque SCHINDLER.

Les copropriétaires expliquent que l'ascenseur fonctionne très mal depuis le début. L'administratrice ira sur place avec Mme Oberson de l'entreprise SCHINDLER afin de faire un point de situation. Elle tiendra informé les copropriétaires par courriel de la date du rendez-vous.

L'administratrice distribue le contrat d'entretien en cours. A ce jour, l'abonnement avec SCHINDLER comprend 4 visites par an, avec un service complet pour un montant de CHF 2'075.50 TTC.

L'assemblée accepte à l'unanimité le contrat complet en cours avec la société SCHINDLER pour un montant de CHF 2'075.50 TTC.

CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'ADOUCCISSEUR D'EAU

L'administratrice propose un contrat d'entretien annuel pour le système d'adoucisseur d'eau auprès de la société Dolan Water Systems pour un montant TTC de CHF 275.00.

L'assemblée accepte ce contrat à l'unanimité.

NETTOYAGE DES FENETRES

Le nettoyage des fenêtres après chantier se fera d'ici fin octobre par la société Lilinet.

L'administratrice présente une offre pour un nettoyage annuel pour un montant de CHF 4'107.80. M. Toffel suggère de remettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

L'assemblée accepte la proposition de M. Toffel à l'unanimité.

CONTRAT D'ENTRETIEN DE LA PORTE DE GARAGE

Actuellement la porte de garage et son fonctionnement sont garantis deux ans. La société Porte Brodard SA propose un contrat d'entretien, avec une entrée en vigueur en juin 2026 avec les deux possibilités suivantes :

- Passage une fois par an : CHF 560.00
- Passage deux fois par an : CHF 800.00

L'administratrice propose à l'assemblée de signer le contrat pour un passage une fois par an auprès de la société Portes Brodard SA, avec une entrée en vigueur dans 2 ans.

L'assemblée souhaite réfléchir aux deux possibilités présentées et le point sera repris à la prochaine assemblée.

POMPE À CHALEUR

Actuellement la pompe à chaleur est garantie 2 ans. La société ELCO propose un contrat avec une entrée en vigueur le 8 février 2026 avec les possibilités suivantes :

- Tous les 2 ans avec pièces de rechanges compris : CHF. 1'015.00
- Tous les 2 ans sans pièces de rechanges : CHF. 775.00

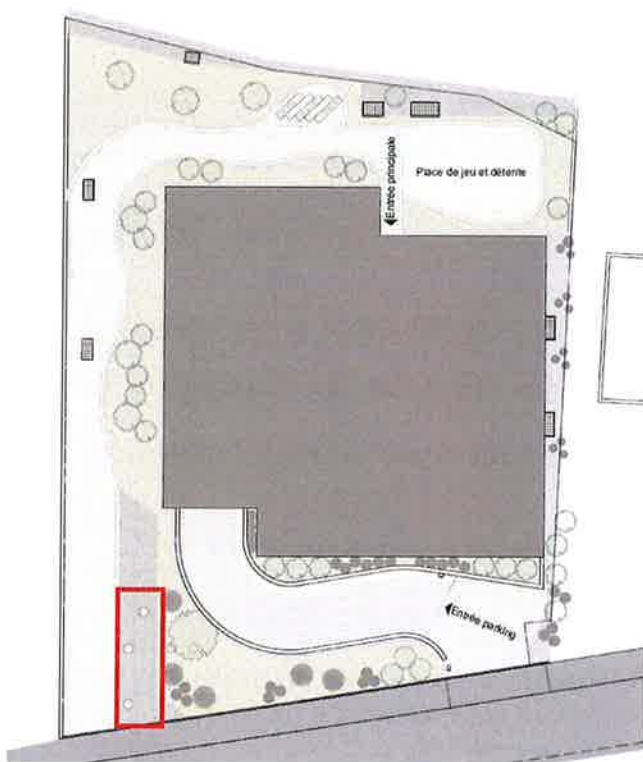
L'administratrice propose à l'assemblée de valider la proposition de contrat à la société ELCO, avec les pièces de rechanges comprises, pour un montant annuel de CHF. 1'015.00.

M. Toffel demande que l'administratrice se renseigne auprès de la société s'il y avait un changement de prix dans le cas où les copropriétaires décident de signer pour les 5 premières années un contrat sans pièces de rechange et d'ensuite modifier le contrat en y ajoutant les pièces de rechanges.

L'administratrice se renseignera et apportera la réponse lors de la prochaine assemblée.

PLACES DE PARC

Stationnement extérieur : le stationnement extérieur peut se faire uniquement sur zone pavés. Il s'agit de la zone en rouge sur le plan ci-après.



Places de parc visiteurs : ces places ne sont pas encore définies, car des appartements sont encore en cours de vente. Actuellement les places disponibles sont les n° 1-2-3-10.

Mme Beguelin présente ses excuses et explique qu'elle a touché l'angle intérieur du parking avec sa voiture. Elle a pris en charge la réparation.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Nettoyage du parking : le nettoyage du parking sera effectué encore cette année. Les copropriétaires seront informés à l'avance afin de pouvoir organiser le stationnement des voitures.

Réglage des portes palières communicantes : ce réglage n'est pas sous garantie. Tout réglage sera à charge du copropriétaire.

Curage des canalisations : le curage des canalisations sera à prévoir tous les 3 à 5 ans.

Demandes concernant l'immeuble : la remise de l'immeuble ayant été faite, JT Partners et Anabat n'entreront plus en matière. Les copropriétaires doivent passer par l'administratrice pour toute demande.

STORES EN TOILE

Une prolongation de la garantie tout risque de 5 ans a été négociée par le promoteur.

7. Assurances / ECAB

L'administratrice informe les copropriétaires que le protocole ECAB est en cours. Il lui sera transmis début novembre.

Concernant l'assurance du bâtiment, la PPE est actuellement assurée auprès de la Zurich de manière provisoire. Lors de la prochaine assemblée ordinaire, un comparatif entre plusieurs assurances sera proposé.

L'administratrice demande à l'assemblée de choisir si dans le contrat actuel de la Zurich, les copropriétaires souhaitent avoir une couverture pour les tremblements de terre. Voici les différences de tarifs :

- Prime sans couverture tremblement de terre : CHF 2'002.45
- Prime avec couverture tremblement de terre : CHF 2'464.55

L'assemblée décide à l'unanimité de conclure le contrat auprès de la Zurich sans couverture du risque « tremblement de terre » au prix de CHF 2'002.45 TTC par année. Le point sur les assurances sera remis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

8. Conciergerie

Conciergerie intérieure :

La société Bulle Service Sàrl s'occupe de la conciergerie intérieure de l'immeuble.

Le montant est de CHF 480.00 TTC par mois selon le cahier des charges.

Le tarif de déneigement est de CHF 80.00 HT par passage, le salage de CHF 60.00 HT par heure et le sel selon prix comptant.

Contact téléphonique : 079 637 36 00 & 026 919 30 00

Courriel : info@bulleservice.ch

Conciergerie extérieure :

L'administratrice présente une offre de la société Art du jardin Zbinden SA pour l'entretien annuel de toutes les surfaces vertes, ainsi que pour les bacs à fleurs des appartements du rez-de-chaussée pour un montant annuel de CHF 5'200.60 TTC.

L'administratrice explique qu'il est important de confier l'entretien extérieur à l'entreprise adjudicatrice des travaux afin de maintenir la garantie de deux ans sur les arbustes et plantations diverses.

L'assemblée accepte cette offre à l'unanimité pour les deux premières années. Un point de situation sera fait après deux ans afin de décider si l'entretien extérieur sera maintenu avec l'entreprise Art du jardin Zbinden SA.

9. Fonds de rénovation ; création et attribution

L'art. 27 RAU prescrit la création d'un fonds de rénovation pour assurer la couverture financière des travaux importants d'entretien et de rénovation. Ce fonds est alimenté par des contributions annuelles des copropriétaires proportionnelles à la valeur de leurs parts de PPE et fixées par l'assemblée des copropriétaires.

Le fond ne doit plus être alimenté s'il a atteint le 5% de la valeur d'assurance contre l'incendie du bâtiment

Les dépenses à mettre à charge d'un fond doivent être décidées par l'assemblée des copropriétaires sauf s'il s'agit de dépenses pour travaux nécessaires et urgents, pour lesquels l'administrateur ne dispose pas d'autres moyens.

Le copropriétaire ne peut en aucun cas prétendre à une réduction ou restitution de sa part au fond. Un fonds de rénovation bien fourni est un élément non négligeable en cas de revente du bien immobilier et un fonds de secours en cas de gros impondérables.

La recommandation de cotisation est fixée entre 0.2 et 0.8% de la valeur ECAB. L'administratrice rappelle que l'estimation ECAB de l'immeuble est encore en cours et sera réceptionnée d'ici le mois de novembre. Elle propose donc de fixer un montant provisoire de CHF. 5'000.00 et de déterminer la contribution annuelle selon les recommandations de l'USPI lors de la prochaine assemblée ordinaire.

En dérogation à l'art. 27 RAU qui prévoit que le fonds de rénovation est alimenté dès le troisième exercice, l'assemblée décide à l'unanimité de créer un fonds de rénovation avec une attribution de CHF 5'000.00 par année et ceci dès le premier exercice.

10. Panneaux solaires photovoltaïques

L'immeuble comprend une installation de panneaux solaires photovoltaïques. L'objectif est de faire en sorte que tout le monde en profite et de mettre en place une autoconsommation collective.

Pour ce faire, la PPE est équipée de compteurs intelligents pour la production d'énergie solaire, d'un compteur commun et de compteurs individuels. Le contrat Smart Solar Pack Easy du Groupe E propose un relevé toutes les 15 minutes, ce qui permet d'ajouter l'énergie du réseau si la production photovoltaïque ne permet pas de combler toute la demande en énergie.

Avec le contrat Smart Solar Pack Easy, le Groupe E s'occupe de la gestion et de la facturation séparée pour les communs et pour les parties privatives. Ils facturent cette prestation à 3 ct. par KWh.

L'assemblée doit maintenant déterminer un prix de revente de l'énergie solaire aux consommateurs. L'administratrice propose de fixer ce prix à 25 ct. par KWh, sachant que les montants encaissés viendront en rétribution à la PPE et répartis en fonction des pour milles de chaque lot.

Pour information, le prix actuel du marché est fixé à 32.14 ct. par KWh pour 2024 et passera à 28.64 ct. par KWh en 2025.

L'assemblée accepte la proposition de fixer le prix de revente du courant solaire à 25 ct. par KWh.

11. Budget 2024 / Fixation des acomptes de charges

Ce budget doit permettre d'honorer les contrats d'entretien et les factures imputées à la copropriété. Il est préférable, aussi bien pour les copropriétaires que l'administrateur, d'avoir des produits plus élevés que les charges. Par un budget « large », les finances seront à disposition pour payer les différentes factures. Dans le cas contraire, les maîtres d'état pourraient refuser d'intervenir au sein de la copropriété et/ou de travailler en collaboration avec Gérances Giroud SA.

En fin d'exercice, le résultat positif ou négatif est mis en compensation des prochains acomptes de charges ou réclamé à chaque copropriétaire.

Budget initial	52'150.00
Fonds de rénovation	5'000.00
Budget approuvé par l'assemblée	57'150.00

Le budget présenté prévoyant des dépenses pour un montant total de CHF 57'150.00 avec une contribution de CHF 5'000.00 au fonds de rénovation est accepté à l'unanimité, ainsi que les acomptes de charges y relatifs.

L'administratrice précise qu'il y a 2 comptes ouverts à la BCF, un compte courant et un compte de fonds de rénovation.

Les acomptes de charges pour les lots gérés par Gérances Giroud seront prélevés sur le compte de gérance de chaque copropriétaire concerné, pour autant que celui-ci en ait donné l'ordre.

12. Nomination des vérificateurs aux comptes

L'administratrice préconise de nommer un ou deux vérificateurs aux comptes. Ce point figurera à l'ordre du jour de chaque assemblée ordinaire.

Mmes Martin-Purdie et Béguelin sont nommées à l'unanimité comme vérificatrices aux comptes pour une première période allant jusqu'à l'assemblée 2025. Elles sont remerciées pour leur engagement.

13. Nomination d'un délégué ou comité d'immeuble

L'administratrice propose de nommer un délégué ou comité d'immeuble. Il s'agit d'un organe facultatif. Cet organe a pour principe d'agir comme courroie de transmission entre les copropriétaires et l'administrateur.

Les copropriétaires souhaitent en traiter lors de la prochaine assemblée ordinaire. Aucun délégué n'est nommé pour le moment.

14. Fixation de la date de la prochaine assemblée

La date de la prochaine assemblée est fixée au **mardi 11 mars 2025 à 17h00** ; le lieu reste à déterminer.

15. Divers

VELO ELECTRIQUE

Mme Martin-Purdie demande si les batteries des vélos électriques sont rechargées sur le compteur commun du garage. Mme Iakono répond que c'est bien le cas.

REGLAGE DETECTEURS LUMIERES

Plusieurs réglages de détecteurs sont demandés :

Lumière extérieure : s'allume quand le train passe

Détecteur deuxième étage : s'allume trop tardivement

Détecteur descente parking : s'allume lorsque des passants sont sur le chemin menant à l'entrée de l'immeuble

L'administratrice mandatera l'entreprise adjudicataire des travaux pour affiner ces réglages.

PLAQUETTE DU CABINET DE MME BEGUELIN

Mme Béguelin souhaite poser une plaquette sur le mur à côté de la porte d'entrée de son cabinet dans le couloir intérieur.

L'assemblée accepte sa demande à l'unanimité.

COULOIRS COMMUNS

M. Toffel souligne qu'il ne faut pas entreposer des meubles ou autres éléments dans les corridors communs.

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT PLATEFORME E-SMART

Mme Iacono demande si l'administratrice peut se charger de contrôler si tout fonctionne au niveau de la connexion à la plateforme E-Smart et de demander si nécessaire un réglage à E-Smart. Elle explique que le lot n°9 ne voit pas ses consommations correctement.

La parole n'étant plus demandée, l'administrateur lève l'assemblée à 19h20 et remercie tous les participants.

Gérances Giroud SA



Dehline Schwab
Administratrice PPE

Annexes :

- budget approuvé
- contrat d'administration
- contrat d'entretien de l'adoucisseur d'eau

